



13º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 09839-2022-0-1817-JR-CO-13
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : RENGIFO SANTANDER, JUAN PABLO
ESPECIALISTA : GRANER CASAS, MONICA
TERCERO : RAMOS MATTA, RENZO ALBERTO PERITO
RAMIREZ GALLEGOS, MARIA TERESA PERITO
TERCEROS OCUPANTES DEL INMUEBLE ,
DEMANDADO : BUSTAMANTE VASQUEZ, ROSA LIDIA
CORPORACION SHERIFF SAC ,
MUÑOZ BOCANEGRA, FRANCISCO MANUEL
MUÑOZ BUSTAMANTE, FRANCISCO NIULER
MUÑOZ BUSTAMANTE, MILAGROS DEL PILAR
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA,

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTISEIS

Miraflores, treinta de marzo
Del año dos mil veintiséis.-

DADO CUENTA conjuntamente los escritos presentados con fechas veintiocho de noviembre del año dos mil veinticinco y quince de enero del presente año, por el ejecutante Scotiabank Perú SAA; por conexidad, con el arancel judicial por concepto de remate por el monto de S/. 3210.00 soles y su reintegro por el monto de S/. 90.00 soles, copia literal del inmueble materia de hipoteca, estando a lo solicitado y **ATENDIENDO.- Primero:** El artículo 730º del Código Procesal Civil, a fin de garantizar el derecho de las partes, confiere la facultad de observar el informe valuador, cuando considera que ésta contiene deficiencias técnicas en su elaboración o conclusiones, según sea el caso; **Segundo:** Mediante escrito de fecha dieciséis de julio del año dos mil veinticinco, los peritos judiciales María Teresa Ramírez Gallegos y Renzo Alberto Ramos Matta entregan su informe pericial de tasación, el mismo que se pone a conocimiento de las partes procesales. **Tercero:** Sin embargo no han formulado observación alguna por los ejecutados, quienes han sido debidamente notificados con la resolución número once emitida en los presentes actuados, la misma que adjunta el informe pericial de tasación del inmueble materia de litis, conforme se desprenden de los cargos de notificaciones que obran en autos; **Cuarto:** Si bien es cierto que, en el presente caso ninguna de las partes han efectuado observación alguna al Informe Pericial antes referido, el cual ha sido elaborado por dos peritos tasadores de la especialidad de ingeniería civil y arquitectura; sin embargo, también es cierto que la aprobación de dicho informe, no puede estar supeditado únicamente al vencimiento del plazo para su aprobación, además debe analizarse

si dicho informe ha sido correctamente elaborado a fin de emitir pronunciamiento válido respecto del mismo. **Quinto:** De la revisión del Informe Pericial adjuntado a autos, se advierte que se ha tomado en cuenta las especificaciones técnicas correspondientes, zonificación y uso actual del predio, área de la edificación, Lindero y perímetro, características e infraestructura de servicios urbanos, valor del terreno, valor de la edificación, la antigüedad y estado actual del mismo; en tal sentido, es de advertirse que el informe pericial ha sido emitido teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, aprobado por Resolución Ministerial N° 172-2016-VIVIENDA y sus modificatorias; razones por las cuales corresponde su aprobación, siendo ello así, **SE RESUELVE: APROBAR el Informe Pericial de Tasación** sobre el bien inmueble ubicado en: Calle 16 número 315-317-319, Lote 10 de la Manzana O, urbanización La Florida, Distrito del Rímac Provincia y Departamento de Lima; por el monto de **US\$ 171,602.00 Dólares Americanos.**

A la solicitud de convocar a remate y, **ATENDIENDO.-**

PRIMERO: Con la Copia Literal del inmueble, tasa y conforme al estado del proceso **-etapa de ejecución forzada-** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 731 del Código Procesal Civil modificado por la ley 30229 y es a su vez modificada diversos artículos a través de la Ley N° 32297 publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 11 de abril del 2025, y modifico diversos artículos de la Ley N° 27728- Ley de Martillero Público

SEGUNDO: Estando a las nuevas implementaciones respecto del sistema de Remate Judicial Electrónico – REM@JU, se deberá proceder conforme a las siguientes consideraciones, debiendo atenderse, además, de acuerdo a la programación automática del remate electrónico en sus tres convocatorias.

TERCERO: El artículo 13 de la Ley N° 32297 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el martillero público a cargo declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.

CUARTO: Finalmente, el artículo 16 de la Ley N° 30229 establece que: Una vez verificado el pago y la identidad del usuario postor ganador, así como el pago de

honorarios al Martillero Público, el Rem@ju expide y entrega el certificado digital de postor ganador, que contiene las formalidades del artículo 738 del Código Procesal Civil, autenticado por el Martillero Público o fedatario juramentado informático, el cual tiene la misma validez y efectos que el acta de remate, regulada por el código acotado. Copia del certificado se adjunta al expediente.

SE RESUELVE:

1. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA**, precisándose **que** en caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, se convocará **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

a) **DESCRIPCIÓN**: inmueble ubicado en inscrito en Calle 16 número 315-317-319, Lote 10 de la Manzana O, urbanización La Florida, Distrito del Rímac Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida N° 47048052 de los Registros Públicos de Lima;

b) **CARGAS Y GRAVÁMENES**:

- **Asiento D00002** de la Partida N° **47048052** de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito una hipoteca a favor de SCOTIABANK PERU SAA hasta por la suma de US\$ 132,000.00 dólares americanos;

c) **TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA**: En autos asciende a la suma de **US\$ 171,602.00** (ciento setenta y un mil seiscientos dos con 00/100 dólares americanos)

c.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$ 114,401.33** (ciento catorce mil cuatrocientos uno con 33/100 dólares americanos).

c.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 97,241.13** (noventa y siete mil doscientos cuarenta y uno con 13/100 dólares americanos).

c.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 82,654.96** (ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro con 96/100 dólares americanos).

Debiendo el postor cumplir lo siguiente: a) oblar el 10 % de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17¹[4] del Reglamento de la Ley N° 302 29; y b) el arancel judicial correspondiente;

d) **PUBLICACIÓN:** Procédase a **LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15²[5] de la Ley N° 30229 **consentida que sea la presente resolución; FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis;

2. **ASIMISMO:** conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFIQUESE** a los **ejecutados** y a los **Terceros Ocupantes** del inmueble con copia de la presente resolución y escritos respectivo; y;

¹[4] **.- Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago de oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-

²[5] **.- Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial**

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de micro formasdd digitales y documentos electrónicos.

b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil.

Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

C) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblaje de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar una declaración jurada en la que se exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legitimado no están obligados al pago de oblaje en el remate electrónico judicial.

d) Desarrollo. Comprende la ejecución del remate electrónico judicial en REM@JU, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan con la intención de superar otras ofertas a partir del precio base del bien a rematar. El plazo de duración del procedimiento de los remates electrónicos judiciales es de siete días calendario. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas.

e) Adjudicación. Comprende la adjudicación del bien al postor que haya ofrecido la oferta más alta al término del remate electrónico judicial y cumplido con pagarla en su integridad dentro del plazo señalado en el artículo 16.

3. Se deja constancia que aún no se encuentra implementado en el Sistema Judicial del Remaju el nombramiento de Martillero Público, según lo dispone la Ley N° 32297 publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha once de abril del 2025, lo que no es responsabilidad de la Judicatura; sin embargo, ello no puede ser motivo de demora en el trámite de ejecución del proceso.

4. **POR ULTIMO** al amparo de lo contemplado en el **Artículo 155-I** de la Ley Orgánica del Poder Judicial^{3[6]}, en todas las leyes procesales de actuación jurisdiccional que contengan disposiciones referidas al señalamiento de domicilio procesal, entiende que debe consignarse el domicilio procesal postal y el domicilio procesal electrónico, constituido por casilla electrónica asignada por el poder judicial postal^{4[7]}; en tal virtud, los ejecutados al momento de apersonarse a la instancia deberán señalar su domicilio procesal (casilla postal) y domicilio procesal electrónico (casilla electrónica); bajo apercibimiento expreso de no darse curso legal a sus escritos que presenten en autos;

NOTIFIQUESE.-

^{3[6]} .- Artículo incorporado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30229, publicada el 12 de Julio del 2014.

^{4[7]} .- El subrayado es nuestro



13º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 09839-2022-0-1817-JR-CO-13
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : RENGIFO SANTANDER, JUAN PABLO
ESPECIALISTA : GRANER CASAS, MONICA
TERCERO : RAMOS MATTA, RENZO ALBERTO PERITO
RAMIREZ GALLEGOS, MARIA TERESA PERITO
TERCEROS OCUPANTES DEL INMUEBLE ,
DEMANDADO : BUSTAMANTE VASQUEZ, ROSA LIDIA
CORPORACION SHERIFF SAC ,
MUÑOZ BOCANEGRA, FRANCISCO MANUEL
MUÑOZ BUSTAMANTE, FRANCISCO NIULER
MUÑOZ BUSTAMANTE, MILAGROS DEL PILAR
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA ,

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTISIETE

Miraflores, dieciséis de abril
Del año dos mil veintiséis.-

DADO CUENTA el escrito presentado con fecha ocho de abril del presente año, por el ejecutante Scotiabank Perú SAA; estando al pedido de corrección y **ATENDIENDO.- PRIMERO.-** El artículo 407 del Código Procesal Civil establece que antes que la resolución cause ejecutoria el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga. Los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución. Mediante la corrección, las partes también piden al Juez que complete la resolución respecto de los puntos controvertidos, pero no resueltos. **SEGUNDO.-** Conforme se advierte de autos, esta Judicatura por error involuntario omitió consignar la carga correspondiente al asiento D00003 de la partida del inmueble materia de ejecución. Por tales consideraciones, y de acuerdo a las normas glosadas **SE RESUELVE: INTEGRAR** la resolución número veintiséis de autos, en extremo siguiente:

Asiento D00003 de la Partida N° 47048052 de los Registros Públicos de Lima, se ha inscrito la anotación de la demanda de ejecución de garantías (Expediente N° 09839-2022-42-1817-JR-CO-13). quedando subsistente en lo demás que contiene, siendo la presente resolución parte integrante de la resolución número veintiséis que antecede. NOTIFICÁNDOSE.-